

刑法
No.362

H30-16 (配点: 4)

月 日

月 日

放火の罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

- ア. 甲は、自己が所有する家屋に一人で居住していたが、同家屋に掛けられた火災保険の保険金を詐取しようと考え、同家屋に放火して全焼させ、公共の危険を生じさせた。甲には自己所有非現住建造物等放火罪（刑法第109条第2項）が成立する。
- イ. 甲は、競売手続を妨害する目的で、人が住んでいるように見せ掛けるため、空き屋であった家屋に家財道具を持ち込むなどして住居として使用可能な状態にした上、自己が経営する会社の従業員5名を約1か月前から10数回にわたり交替で泊まり込ませていたところ、同従業員らが不在にしている隙に、同家屋に放火して全焼させた。甲には現住建造物等放火罪（刑法第108条）が成立する。
- ウ. 甲は、乙が住居に使用する家屋及びこれに隣接する丙が住居に使用する家屋を燃やそうと考え、乙の家屋に放火してその火を丙の家屋に燃え移らせ、乙及び丙の各家屋を共に全焼させた。甲には1個の現住建造物等放火罪（刑法第108条）が成立する。
- エ. 甲は、住宅街の中にある駐車場内に駐車されていた乙所有の自動車にガソリンをまいて放火したところ、同自動車が勢よく炎上し、その付近に駐車されていた所有者の異なる自動車3台に火が燃え移りかねない状態になったが、付近の建造物に燃え移る危険は生じなかった。甲には他人所有建造物等以外放火罪（刑法第110条第1項）は成立しない。
- オ. 甲は、乙が住居に使用する家屋を燃やそうと考え、同家屋の6畳和室に敷かれた布団に灯油をまいて放火し、火は布団からその下に敷かれた畳に燃え移って炎上したが、他に燃え移る前に乙によって消し止められた。甲には現住建造物等放火罪（刑法第108条）の既遂罪が成立する。

No362	放火の罪							正答率				
H30-16	正解	ア	2	イ	1	ウ	1	エ	2	オ	2	66%

ア 誤っている

109条1項及び110条1項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による（115条）。109条1項の客体は、犯人以外の者が住居にしておらず、かつ、犯人以外の者が現在しないものである。本記述では、甲が自己が所有する家屋に一人で居住しているから、犯人以外の者が住居にしていない。また、甲以外の者が現在している事情もないため、犯人以外の者は現在していない。よって、109条1項に規定する物といえる。

次に、「自己の所有に係る」（109条2項）とは、犯人の所有に属する場合のことをいう。本記述の家屋は、犯人甲の自己所有に属する場合といえ、「自己の所有に係る」といえる。もっとも、同家屋には火災保険が掛けられており「保険に付したもの」（115条）であるから、これを全焼させ焼損させた場合には、他人の物の焼損に関する109条1項の適用を受ける。よって、甲には他人所有非現住建造物等放火罪（109条1項）が成立する。

イ 正しい

108条の「現に人が住居に使用している建造物」とは、人の起居寢食の場所として日常使用される建造物のことをいい、昼夜間断なく人が現在することを要しない（大判大2.1224）。本記述では、住人が旅行中の場合にも「現に人が住居に使用している建造物」に当たるかが問題となる。最決平9.10.21（百選Ⅱ84事件）は、本記述と同様の事案において、「本件家屋は、本件犯行時においても、……改正前の108条にいう『現二人ノ住居ニ使用』する建造物に当たる」としている。その理由として、判例は、「本件家屋は、人の起居の場所として日常使用されていたものであり、右沖縄旅行中の本件犯行時においても、その使用形態に変更はなかったものと認められる」ということを挙げている。よって、本記述では、甲には現住建造物等放火罪が成立する。

ウ 正しい

大判大2.3.7、大判昭8.4.25。放火罪は公共危険犯であるため、生じた公共危険が1つであれば放火罪が一罪成立し、行為者がその焼損を予見していた客体に関する最も重い罪が成立する。本記述では、乙及び丙の家屋いずれも住居に使用しており、甲はこれを認識して燃やそうと考え、乙の家屋に放火してその火を丙の家屋に燃え移らせて全焼させている。そのため、乙及び丙の住居に対する焼損を予見できた。また、乙及び丙の家屋はいずれも現住建造物であり、刑罰の重さは同一である。よって、1個の現住建造物等放火罪が成立する。

エ 誤っている

放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する（110条1項）。同条項の客体は、現住建造物・汽車・電車・艦船・鉱坑・非現住建造物以外の物を広く含むので、本問の乙所有の自動車は、これに含まれる。

最決平15.4.14（百選Ⅱ85事件、公共の危険の意義）。判例は、「公共の危険」とは、「必ずしも同法108条及び109条1項に規定する建造物等に対する延焼の危険のみに限られるものではなく、不特定又は多数の人の生命、身体又は前記建造物等以外の財産に対する危険も含まれる」としている。本記述では、同自動車が勢いよく炎上し、その付近に駐車されていた所有者の異なる自動車3台に火が燃え移りかねない状態となっており、多数の人の建造物等以外の財産に対する危険が生じているから、公共の危険は生じている。よって、甲に他人所有建造物等以外放火罪が成立する。

オ 誤っている

放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑に処する(108条)。現住建造物等放火罪の既遂時期は、客体を焼損した時点である。同罪の客体である「建造物」とは、家屋その他これに類似する建築物をいい、屋根があり、壁又は柱で支持されて土地に定着し、少なくともその内部に人が出入りすることができるものをいう(大判大3.6.20)。毀損せずに取り外すことのできる建具、布団、畳、雨戸などは、建造物の一部ではない(最判昭25.12.14)。本記述では、甲が放火し、その火は布団からその下に敷かれた畳に燃え移って炎上したにとどまり、建造物の一部を焼損したとはいえない。よって、現住建造物等放火罪の未遂罪(112条、108条)が成立するにとどまる。